



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione XII civile

Il dott. Daniele Creola, in funzione di Giudice Unico ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 52182 iscritta al Ruolo Generale Contenzioso dell'anno 2019, vertente

TRA

Parte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Anna Maria Palmigiano

-OPPONENTE-

E

Controparte_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Paolo De Angelis

-OPPOSTA-

OGGETTO: Opposizione preavviso fermo amministrativo

All'udienza del 21 ottobre 2020 i procuratori delle parti precisavano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti della *Controparte_1*, la *Parte_1* proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900061707000 ed a tutti gli atti collegati, relativi a varie sanzioni amministrative.

L'opponente esponeva che l'autovettura sottoposta a preavviso di fermo era già stata antecedentemente venduta e di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali, delle quali chiedeva dichiararsi la nullità.

Si costituiva. L' *Controparte_1* insistendo per la validità delle sanzioni ed osservando che, stante la documentata vendita del bene antecedentemente al preavviso di fermo, non si sarebbe potuto provvedere alla iscrizione del fermo su autovettura di proprietà di terzi.

Precisate le conclusioni alla udienza a trattazione scritta, il giudice tratteneva la causa in decisione.

L'opposizione è fondata e come tale va accolta.

Dalla documentazione in atti, prodotta dalla stessa opponente, risulta che l'autovettura sottoposta a preavviso di fermo amministrativo, come riconosciuto in giudizio anche dalla convenuta in comparsa di costituzione, sia stata venduta in data 27.9.2018, con atto regolarmente trascritto al PRA a favore di terzi, in data antecedente alla notifica del preavviso di fermo, avvenuto con pec il 19.7.2029 e, pertanto, sia inopponibile tanto al venditore quanto all'acquirente la successiva eventuale trascrizione del fermo sul veicolo. E' stato inoltre eccepito, tra gli altri motivi, anche la mancata notifica delle cartelle esattoriali, quali atti presupposti del preavviso di fermo.

L' *Controparte_1*, cui incombeva l'onere della relativa dimostrazione, non ha fornito specifica prova, facendo così mancare qualsiasi fondamento probatorio alla pretesa di pagamento e rendendo nulle le cartelle e gli atti successivi.

Può, quindi, essere accolta l'eccezione dell'opponente.

Alcun danno è risultato, invece, dimostrato da parte della società opponente e, quindi, nulla può essere riconosciuto a tale titolo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla opposizione al preavviso di fermo amministrativo proposta da *Parte_1* nei confronti della *Controparte_2*

[...], così provvede:

accoglie l'opposizione ed annulla il preavviso di fermo amministrativo n. 09780201900061707000 e gli atti presupposti,

condanna l'*Controparte_1* al pagamento delle spese di lite a favore della società attrice che liquida in euro 300,00 per spese ed in euro 1.050,00 per compensi oltre oneri di legge.

Così deciso in Roma, 25 gennaio 2021

Il Giudice

dr. Daniele Creola